

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết tài sản đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 499, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản: Đấu giá 02 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gồm:

- 01 Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn (ONT) + đất trồng cây lâu năm (CLN) và tài sản trên đất như: 01 căn nhà cấp 04: Khung cột BTCT, tường xây gạch dày 10 cm, nền lát gạch men, cửa đi khung sắt kéo, mái tole, có trần, diện tích xây dựng: 104,12 m²; 01 nhà bếp: Khung cột BTCT, tường xây gạch dày 10 cm, nền lát gạch tàu, diện tích xây dựng: 21,66 m² và cây trồng trên đất như: xoài. Diện tích đất sử dụng: 251,9 m² (trong đó: đất ở tại nông thôn: 218,3 m² + đất trồng cây lâu năm: 33,6 m²), thuộc thửa đất số 24 (trong đó có 9,2 m² đất thuộc HLBV ATCT GTĐB Quốc lộ 1A), tờ bản đồ số 53, chỉnh lý tại trang 3 theo giấy CNQSĐĐ số BE 173891 được Văn phòng ĐKDD TX Bình Minh xác nhận tại trang 4 GCN QSĐĐ ngày 16/3/2016. Tài sản do ông Phạm Vũ Châu đứng tên.

- 01 Quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm (CLN) và tài sản trên đất như: 01 căn nhà cấp 04: Khung BTCT, nền lát gạch men, tường bao bằng gạch, mái tole, diện tích đất xây dựng: 35,6 m². Diện tích đất sử dụng: 35,4 m², thuộc thửa đất số 37 (trong đó có 15,1 m² đất thuộc HLBV ATCT GTĐB Quốc lộ 1A), tờ bản đồ số 53, theo giấy CNQSĐĐ số CA 365708 được Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 25/3/2016. Tài sản do ông Phạm Vũ Châu đứng tên.

Giá khởi điểm: 609.530.563 đồng (Sáu trăm lẻ chín triệu, năm trăm ba mươi ngàn, năm trăm sáu mươi ba đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 08/4/2025, tại địa chỉ: ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 08/4/2025. Nộp vào tài khoản số 7300201006970 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- *Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:* Nhận hồ sơ từ ngày niêm yết đến **17 giờ 00 phút** ngày **08/4/2025** (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- *Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:* Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (đối với cá nhân nộp bản photo CCCD; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CCCD của người đại diện theo pháp luật) và tiền đặt trước theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Khoản 23, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc **08 giờ 00 phút** ngày **11/4/2025**, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên, bước giá phải trả từ **12.000.000 đồng** trở lên so với giá khởi điểm của từng lần trả giá.

Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 499, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3827780.

Nơi thông báo niêm yết:

- UBND xã Thuận An;
- Trụ sở Trung tâm ĐGTS;
- Trụ sở Cục THADS tỉnh Vĩnh Long;
- Công đấu giá tài sản quốc gia (công khai);
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐGTS.



Nguyễn Hoàng Danh

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định số 117/2024/NĐ-CP ngày 18/9/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Thực hiện theo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 94.10/2025/HĐSDBS-HĐDV.ĐGTS ngày 05/3/2025 giữa Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Vĩnh Long và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá: Đấu giá 02 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gồm:

- 01 Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn (ONT) + đất trồng cây lâu năm (CLN) và tài sản trên đất như: 01 căn nhà cấp 04: Khung cột BTCT, tường xây gạch dày 10 cm, nền lát gạch men, cửa đi khung sắt kéo, mái tole, có trần, diện tích xây dựng: 104,12 m²; 01 nhà bếp: Khung cột BTCT, tường xây gạch dày 10 cm, nền lát gạch tàu, diện tích xây dựng: 21,66 m² và cây trồng trên đất như: xoài. Diện tích đất sử dụng: 251,9 m² (trong đó: đất ở tại nông thôn: 218,3 m² + đất trồng cây lâu năm: 33,6 m²), thuộc thửa đất số 24 (trong đó có 9,2 m² đất thuộc HLBV ATCT GTĐB Quốc lộ 1A), tờ bản đồ số 53, chỉnh lý tại trang 3 theo giấy CNQSDĐ số BE 173891 được Văn phòng ĐKĐĐ TX Bình Minh xác nhận tại trang 4 GCN QSDĐ ngày 16/3/2016. Tài sản do ông Phạm Vũ Châu đứng tên.

- 01 Quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm (CLN) và tài sản trên đất như: 01 căn nhà cấp 04: Khung BTCT, nền lát gạch men, tường bao bằng gạch, mái tole, diện tích đất xây dựng: 35,6 m². Diện tích đất sử dụng: 35,4 m², thuộc thửa đất số

37 (trong đó có 15,1 m² đất thuộc HLBV ATCT GTĐB Quốc lộ 1A), tờ bản đồ số 53, theo giấy CNQSDĐ số CA 365708 được Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 25/3/2016. Tài sản do ông Phạm Vũ Châu đứng tên.

Điều 2. Giá khởi điểm: 609.530.563 đồng (Sáu trăm lẻ chín triệu, năm trăm ba mươi ngàn, năm trăm sáu mươi ba đồng).

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 08/4/2025, tọa lạc tại: ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/01 hồ sơ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 08/4/2025. Nộp vào tài khoản số 7300201006970 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tại sân mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (đối với cá nhân nộp bản photo CCCD; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CCCD của người đại diện theo pháp luật) và tiền đặt trước theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Khoản 23, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

*** Lưu ý:** Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định xem như không tham gia đấu giá. Tài sản đưa ra đấu giá để thi hành án, do đó sẽ phát sinh, thay đổi, tạm dừng trong quá trình tổ chức đấu giá bán tài sản.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/4/2025, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Điều 8. Nguyên tắc, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá:

1. Nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật; Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

2. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá; Bước giá: do người có tài sản quyết định từ **12.000.000 đồng** trở lên so với giá khởi điểm của từng lần trả giá. Người tham gia có thể số 01 phải trả tối thiểu từ giá khởi điểm trở lên nhưng không vượt quá 01 bước giá, những người trả giá liền kề phải trả giá từ 01 bước giá trở lên, không giới hạn mức giá.

Điều 9. Diễn biến phiên đấu giá

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá: Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu lại tài sản đấu giá; Nhắc lại giá khởi điểm của tài sản đấu giá; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là tối đa không quá 01 phút trên 01 lần trả giá; Phát số cho người tham gia đấu giá; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.

2. Đấu giá viên điều hành việc trả giá: Yêu cầu người tham gia đến bàn nhận thẻ (số thứ tự bằng thẻ ép nhựa) để tham gia trả giá; Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá, người có thẻ số 01 trả giá lần 01 bằng hình thức giơ thẻ, giá phải trả tối thiểu từ giá khởi điểm trở lên nhưng không vượt quá 01 bước giá (**12.000.000 đồng**), người tiếp theo trả giá phải trả với bước giá từ **12.000.000 đồng trở lên**, những người tham gia còn lại muốn trả giá phải giơ số thẻ đã nhận trước đó để được quyền trả giá, sau khi đấu giá viên đồng ý thì người tham gia mới được đứng lên trả giá bằng lời nói, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu bằng một bước giá từ **12.000.000 đồng trở lên**, không giới hạn số lần trả giá và bước giá trả tối đa, thời gian tối đa giữa các lần trả giá không quá 01 (một) phút.

Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng giơ thẻ xin trả giá thì đấu giá viên mời người tham gia trả giá có số thẻ từ nhỏ đến lớn, để được quyền trả giá. Sau mỗi lần người tham gia trả giá, đấu giá viên công bố giá đã trả mỗi lần của người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá cho đến khi không còn người trả giá. Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 3 lần giá trả cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Trường hợp rút lại giá đã trả: Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá. Trường hợp người trả giá liền kề không tiếp tục trả giá mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá

và người trả giá liền kê chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kê cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kê không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Trường hợp có một người trả giá: Tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên, nếu người thứ 01 đã trả giá theo giá khởi điểm trở lên (bằng 01 bước giá), sau khi đấu giá viên nhắc lại 03 lần liên tục giá đã trả trước đó mà không có người tiếp tục trả giá thì cuộc đấu giá không thành.

3. Kết quả tổ chức phiên đấu giá: Đấu giá viên sau khi đã nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn thì công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khoản tiền đặt trước được xử lý theo Quy chế cuộc đấu giá. Đối với người trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được giữ lại thành tiền đặt cọc và chuyển cho người có tài sản.

4. Người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại sau khi trừ đi số tiền đã đặt cọc cho người có tài sản đấu giá theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, nếu không nộp đủ số tiền còn lại để nhận tài sản xem như từ chối không mua tài sản, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị hủy, số tiền đặt cọc được người có tài sản đấu giá xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền mà không nhận được tài sản và các giấy tờ có liên quan theo thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì có quyền yêu cầu người có tài sản đấu giá lập biên bản hủy bỏ Hợp đồng và được nhận lại khoản tiền đã nộp cùng với tiền lãi phát sinh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc theo quy định pháp luật.

5. Người có tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chuyển giao, người có tài sản và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá phải ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, thì cơ quan thi hành án có trách nhiệm giao tài sản và

các giấy tờ có liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

* Lưu ý: Người trúng đấu giá khi nhận tài sản (Quyền sử dụng đất), nếu có yêu cầu đo đạc lại diện tích đất như thông báo, thì chi phí phát sinh do người trúng đấu giá chi trả, phần diện tích đất nếu thiếu hoặc thừa thì 02 bên thỏa thuận bồi hoàn cho nhau theo quy định pháp luật, đối với các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân được trừ vào tiền bán tài sản do người có tài sản đấu giá chi trả (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này hoặc quy định khác của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- c. Từ chối ký biên bản đấu giá;
- d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;
- d. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm một trong các quy định nêu trên thì thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 11. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này;
5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 12. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 13. Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người không trúng đấu giá và người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại Điều 12 của Quy chế cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy chế cuộc đấu giá.

2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. *af*

Nơi công khai Quy chế:

- Trụ sở Trung tâm ĐGTS;
- Cục THADS tỉnh Vĩnh Long;
- Công đấu giá tài sản quốc gia;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐGTS.



Nguyễn Hoàng Danh